

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

PLENO | Expediente DE-FIC-017-2024

Agente económico investigado: Lácteos Sierra Morena, S.A. de C.V.

Ciudad de México, a quince de mayo de dos mil veinticinco. Visto para resolver el expediente citado al rubro, relativo a la investigación por la probable comisión de una práctica monopólica relativa en el mercado de la comercialización mayorista de bebidas lácteas fermentadas en la zona metropolitana de Valle Alto, el Pleno de esta Comisión resuelve de acuerdo con los siguientes antecedentes y consideraciones.

RESULTANDO

PRIMERO. Inicio de la investigación. El doce de enero de dos mil veinticuatro, la Autoridad Investigadora emitió el acuerdo de inicio de la investigación de oficio, con motivo de indicios de que un fabricante de bebidas lácteas condicionaba el suministro de refrigeradores a los puntos de venta a que estos no comercializaran productos de competidores.

SEGUNDO. Requerimientos y visita de verificación. Durante la investigación se requirió información a once agentes económicos y se practicó una visita de verificación en el domicilio de Lácteos Sierra Morena, S.A. de C.V., en la que se obtuvieron copias de contratos de comodato, listas de clientes y correos electrónicos internos.

TERCERO. Dictamen de probable responsabilidad. El dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro, la Autoridad Investigadora emitió el dictamen de probable responsabilidad, en el que imputó a la investigada la conducta prevista en la fracción IV del artículo 56 de la Ley Federal de Competencia Económica (la Ley).

CUARTO. Contestación y alegatos. La investigada contestó el emplazamiento, ofreció pruebas y formuló alegatos. Sostuvo, en esencia, que los refrigeradores son de su propiedad y que tiene derecho a decidir qué productos se exhiben en ellos.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. El Pleno de esta Comisión es competente para resolver el presente asunto con fundamento en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 12, fracción X, y 83 de la Ley.

SEGUNDO. Hechos acreditados. Entre enero de 2021 y junio de 2024, Lácteos Sierra Morena celebró contratos de comodato de refrigeradores con 4,812 puntos de venta de la zona metropolitana de Valle Alto. La cláusula séptima de esos contratos establece lo siguiente:

«Cláusula Séptima. El Cliente se obliga a destinar el equipo exclusivamente a la exhibición y conservación de los productos de la Comodante. El incumplimiento de

esta obligación dará lugar al retiro inmediato del equipo y a la suspensión del suministro.»

Del análisis de las facturas exhibidas se advierte que el 78% de las ventas de la investigada en la zona se realizó a través de puntos de venta que tenían un refrigerador en comodato. Asimismo, los correos electrónicos obtenidos en la visita de verificación muestran que el área comercial daba seguimiento semanal a la presencia de productos de competidores en los equipos.

TERCERO. Mercado relevante. Para determinar el mercado relevante, esta Comisión debe identificar los bienes o servicios que el consumidor considera sustitutos razonables, así como el área geográfica en la que se ofrecen, atendiendo a los criterios del artículo 58 de la Ley. En el caso, las bebidas lácteas fermentadas no son sustituibles por la leche fluida ni por los yogures sólidos, pues tienen usos, precios y canales de consumo distintos. El área geográfica corresponde a la zona metropolitana de Valle Alto, dado que la distribución se realiza con rutas de reparto locales.

CUARTO. Poder sustancial. La participación de mercado no basta por sí sola para acreditar poder sustancial; debe analizarse junto con las barreras a la entrada, la existencia y poder de los competidores y las posibilidades de acceso a insumos, conforme al artículo 59 de la Ley. La investigada concentra el 61% de las ventas del mercado relevante; los dos competidores que le siguen no superan el 12% cada uno, y la instalación de una red propia de refrigeradores representa una barrera a la entrada significativa por su costo hundido.

QUINTO. La conducta. Una cláusula de exclusividad impuesta a puntos de venta constituye la conducta prevista en la fracción IV del artículo 56 de la Ley cuando condiciona la venta o el suministro a que el cliente no adquiera productos de un competidor. La entrega de equipos en comodato condicionada a su uso exclusivo puede tener efectos equivalentes a una cláusula de exclusividad expresa, aun cuando el contrato no prohíba de forma literal la compra de productos de terceros. Así ocurre en el caso, pues la sanción por incumplimiento incluye la suspensión del suministro.

La investigada argumentó que es propietaria de los refrigeradores y que puede decidir libremente su uso. Este argumento es infundado: el derecho de propiedad no autoriza el uso de un activo para cerrar el acceso de los competidores a los puntos de venta.

SEXTO. Objeto o efecto de desplazamiento. Para acreditar una práctica monopólica relativa no es necesario demostrar que el desplazamiento se consumó; basta acreditar que la conducta tuvo o pudo tener por objeto o efecto desplazar indebidamente a otros agentes o impedir sustancialmente su acceso, en términos del artículo 54 de la Ley. La cobertura de las cláusulas de exclusividad, medida como la proporción de los puntos de venta del mercado relevante

sujetos a ellas, es un indicador relevante del cierre del mercado. En el caso, el 64% de los puntos de venta de la zona estaba sujeto a la cláusula séptima.

SÉPTIMO. Ganancias en eficiencia. Corresponde al agente económico probar las ganancias en eficiencia que alegue, y estas deben ser verificables, específicas de la conducta y trasladarse al consumidor, conforme al artículo 55 de la Ley. La investigada afirmó que la exclusividad garantiza la cadena de frío, pero no acreditó que ese objetivo no pudiera alcanzarse con medidas menos restrictivas, como estándares de temperatura aplicables a cualquier producto.

OCTAVO. Sanción. Para individualizar la multa, esta Comisión debe considerar la gravedad de la infracción, el daño causado, la intencionalidad, la participación del infractor en el mercado, el tamaño del mercado afectado, la duración de la práctica y la capacidad económica del infractor, conforme al artículo 130 de la Ley. Considerando estos elementos, se impone una multa de \$38,450,000.00 (treinta y ocho millones cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

RESUELVE

PRIMERO. Se acredita la responsabilidad de Lácteos Sierra Morena, S.A. de C.V., por la comisión de la práctica monopólica relativa prevista en el artículo 56, fracción IV, de la Ley.

SEGUNDO. Se ordena a la responsable suprimir la cláusula séptima de sus contratos de comodato en un plazo de noventa días hábiles.

TERCERO. Se impone a la responsable una multa de \$38,450,000.00 (treinta y ocho millones cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica por unanimidad de votos, en la sesión ordinaria celebrada el quince de mayo de dos mil veinticinco. Firman los Comisionados Laura Méndez Arriaga (presidenta), Óscar Villaseñor Ruiz, Patricia Lozano Ibarra, Andrés Cárdenas Vela y Elena Fuentes Garza.